粤BGK130车辆“1·26”高处坠落事故调查报告

2019年1月26日，位于三水区芦苞镇的广东天赐湾实验室装备制造有限公司内的粤BGK130车辆装货现场，发生一起高处坠落事故，事故造成1人死

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事[2012]19号）的有关规定，成立由芦苞镇政府、区纪委监委、市公安局三水分局、区人社局、区总工会、区交通运输局、区应急管理局组成的事故调辆“1·26”高处坠落事故进行调查。事故调查组通过调查取证和技术分析，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和事故责任，提出了对事员的处理建议及防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）涉事各方信息

广东天赐湾实验室装备制造有限公司（下称天赐湾公司），统一社会信用代码：**********；经营范围：生产、研发、销售、安装：实验备、通风设备、废水处理设备、五金制品、电工器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。法定代表人吴学棉。

广州市远正物流有限公司（下称远正公司），统一社会信用代码：**********；经营范围：道路运输业（具体经营项目请登录广州市商事询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。法定代表人彭柏生。

深圳市星飞达物流有限公司（下称星飞达公司），统一社会信用代码：**********；经营范围：国内货运代理，国产汽车的销售，二手车车零配件的销售，国内贸易。普通货运。法定代表人廖德军。

涉事车辆信息：号牌号码：粤BGK130；车辆类型：重型半挂牵引车；所有人：深圳市星飞达物流有限公司；使用性质：货运；CA4250P66K24T1A11；发动机号码：**********；注册日期：2017-12-20。

涉事车辆驾驶人信息：姓名：朱帅帅；驾驶证号：**********；出生日期：1982-11-03；准驾车型：A2；有效期限：2011-04-21至2021-0

（二）涉事各方关系

1、天赐湾公司与远正公司：天赐湾公司与远正公司之间签订了货物运输合同，当天赐湾公司有货运需求且运输价格合适时，委托远正公司负责

2、远正公司与粤BGK130车辆：远正公司根据天赐湾公司本次货运需求，与粤BGK130车辆司机朱帅帅达成约定，由其负责完成本次运输任务，运付。

3、粤BGK130车辆与星飞达公司：粤BGK130车辆实际系李金旺、朱帅帅合伙出资购买，并与星飞达公司签订合作经营协议，商定将车辆以挂靠形名下，车辆的日常运营活动由李金旺等人自行开展。

二、事故发生经过和救援及善后处理情况

(一)事故发生经过

2019年1月26日上午，粤BGK130司机朱帅帅驾驶车辆到达天赐湾公司厂区，14时开始装载货物，直至20时左右装载过程已接近尾声。20时20分，员何绍嘉正在现场装货，接到远正公司谢丽苹的来电，称联络不上朱帅帅，请他帮忙去现场寻找，于是何绍嘉从车辆后方沿左侧往车头方向走，看到车辆左侧油箱旁边的地面上，头部在流血，地面也有一滩血，朱帅帅已陷入昏迷状态。

(二)事故救援情况

何绍嘉见状，立即拨打120请求救援，并通知了公司生产部经理张贤超等人，张贤超报告给公司法人代表吴学棉，再由吴学棉通知了安监、派出钟后120救护车到达现场将朱帅帅送往医院进行抢救，芦苞镇政府相关部门人员也迅速到达现场了解相关情况，开展调查和善后处理等工作，当天晚上救无效身亡。

（三）采取的措施

芦苞安监分局已于事故发生当日对事故现场进行围蔽，并下达了现场处理措施决定书，要求事故现场停止作业。事故调查组要求按照“四不放原因，全面开展事故隐患排查，经事故调查完毕后方可恢复作业。

（四）善后处理情况

事故发生后，事故调查组联合芦苞镇政府积极做好善后处理工作,并召集涉事各方协调处理善后事宜。天赐湾公司已先行垫付部分费用，目前死表示后续将通过民事诉讼的途径来解决处理争议。本次事故善后处理工作未造成社会不良影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）粤BGK130车辆“1·26”高处坠落事故造成1人死亡，伤亡人员情况如下:

死者:朱帅帅，男，汉族，1982年11月出生，身份证地址：湖北省襄阳市**********，身份证号码：**********。

（二）本次事故未造成直接经济损失。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）现场和资料调查、询问情况

1、事故现场情况:

事故发生地点位于天赐湾公司厂区内，粤BGK130车辆停靠在仓库前道路，牵引车头朝向右前方，朱帅帅坠落地点为车辆左侧油箱旁，靠近货车厢高约4米，车厢前端挂有一叠正处于铺开整理状态的雨篷布。

2、资料调查情况:

天赐湾公司建立了外来人员车辆管理制度、发货管理规定，并在事发当日核实了粤BGK130车辆及司机身份。天赐湾公司与远正公司之间签订了约定了双方履行合同的责任和义务，其中注明“因运输人员伤亡出现的各种损失，由远正公司自行承担”。

远正公司接到运输任务后，因自身运力不足而另寻车辆承运货物，因此通过网络平台发布相关信息，并在事发当日早上与朱帅帅口头达成约定任务，运输费用由远正公司支付。

星飞达公司与李金旺于2018年1月13日签订了合作经营协议，协议约定了双方履行协议的责任和义务，其中注明“因经营期间所产生的伤亡事故星飞达公司无关，所有费用由李金旺负责”。

李金旺和朱帅帅于2018年1月1日签订了合伙协议，其中李金旺出资70%，朱帅帅出资30%，由李金旺负责办理车辆登记，并约定双方“共同经营任”。

3、人员询问情况:

经对天赐湾公司法人代表吴学棉、市场部经理蔡坚芳、物流跟进员何绍嘉，粤BGK130车辆合伙人李金旺、李英旺，远正公司业务员谢丽苹，星飞等人进行询问调查，了解到以下情况:

（1）天赐湾公司装载货物过程中，搬运工负责将货物搬上车厢，遮雨篷布一般由司机自行盖好。事发时货物装载已经接近尾声，朱帅帅并未将员，也未通知搬运工要求帮忙遮盖雨篷。

（2）远正公司在与朱帅帅联系运输事宜过程中，朱帅帅提供车牌号码和个人信息，但远正公司并不知情粤BGK130车辆是挂靠在星飞达公司名下

（3）星飞达公司负责代办粤BGK130车辆的违章处理、年审、保险续缴等事宜，相关费用由李金旺等人支付。星飞达公司不参与车辆日常运营管

（4）李金旺与朱帅帅合伙出资购买车辆后，车辆日常运营业务都是由朱帅帅负责，李金旺不参与车辆运营管理。

以上情况各被询问人确认属实。

(二)事故发生的原因

事故调查组经现场察看、调查询问、查阅资料，认定此次事故的原因如下：朱帅帅在未采取安全防护措施的情况下攀爬至车辆货厢顶部，在没独自整理遮雨篷布，不慎跌落地面导致事故发生。

（三）事故性质

根据调查情况,事故调查组认定,粤BGK130车辆“1·26”高处坠落事故属于一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）责任者的责任认定

朱帅帅本人安全意识淡薄，对在高处整理遮雨篷布作业存在的安全隐患风险预判不足，在没有现场人员接应的情况下，未采取任何安全防护措顶部作业。朱帅帅作为车辆管理者和驾驶员，对事故发生负有责任。

（二）经调查分析，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)等法律法规的规定，对事故如下:

责任人朱帅帅已经死亡，不再予以追究。

六、事故防范及整改措施

粤BGK130车辆“1·26”高处坠落事故，暴露出在当前安全生产形势严峻的情况下，仍有部分从业人员未能提高安全生产意识。区行业主管部门吸取事故教训，采取有力措施，严防类似事故发生。

（一）召开事故通报会，属地政府加强宣教力度。

芦苞镇政府要严格落实属地监管责任，组织辖区企业召开生产安全事故通报会，通过通报事故情况，总结经验教训，进一步强化企业生产安全措施督促企业加强作业现场的安全管理，落实企业安全生产主体责任。

（二）加强行业监管力度，强化生产经营单位安全生产红线意识。

交通运输管理部门要加强行业安全生产监管，督促我区运输、物流企业做好安全生产工作，加强日常各类生产经营作业的安全管理，进一步识，避免类似事故发生。

粤BGK130车辆“1·26”高处坠落事故调查组

2019年4月12日